

1500947-43.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... e o detiveram cinco minutos após o furto, na Avenida Itapark, há cerca de 3 Kms do local dos fatos, na condução da moto da vítima. O indivíduo não identificado não foi detido. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Nicolas de Souza Santos, pela prática do crime de furto qualificado, mediante o concurso de pessoas, previsto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500947-43.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130077/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 24942802 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, B05440-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS DE SOUZA SANTOS

Data da Audiência:

28/11/2022

Em 28 de novembro de 2022 às 10h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Nicolas de Souza Santos. Presente o Defensor Público, Dr. Pedro Henrique Pedretti Lima. Presente a vítima Daniel Santos da Silva. Presentes as testemunhas Iago Gomes Quirino e Rolemberg de Martini. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a

vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e a testemunha Iago, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Rolemberg, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, pela acusação foi requerido o aditamento da denúncia, nos seguintes termos: "Considerando a confissão do acusado na presente audiência quanto ao concurso de pessoas, bem como depoimento de vítima e testemunha, adito a denúncia, nos seguintes termos "Consta dos autos de IP que o denunciado Nicolas de Souza Santos, agindo em concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu a motocicleta descrita na denúncia, pertencente à vítima Daniel Santos da Silva. Segundo o apurado, o denunciado Nicolas e seu comparsa efetuaram a subtração da moto que estava estacionada no local dos fatos, sendo que o comparsa de Nicolas ligou a moto e Nicolas saiu conduzindo a mesma. Após, foram detidos pela própria vítima e uma testemunha que visualizaram a ação nas câmeras de monitoramento. Assim, denuncio Nicolas de Souza Santos como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, aguardando a condenação do mesmo. R. seja recebido o presente aditamento, dando-se ciência à defesa. Não se pretende produzir novas provas. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: 1) "Considerando a prova produzida em juízo, a manifestação do Ministério Público e a ausência de oposição pela defesa, recebo o aditamento proposto, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, realizando desde logo o reinterrogatório do réu. 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. NICOLAS DE SOUZA SANTOS, qualificado às fls. 16 e 19, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 16h:13min, na Rua Ceci, nº 25, Vila Bocaina, nesta cidade e comarca de Mauá, juntamente com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, a motocicleta Honda CG 160 Fan, placa FXI7J47, avaliada em R\$ 15.600,00 (fls. 15 e aditada em audiência - termo de audiência), pertencente a Daniel Santos da Silva (fls. 41/42). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança (fls. 35/36). A denúncia foi oferecida (fls. 40) e recebida, sendo designada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 43/45), que foi aceita pelo réu (fls. 58/59). O réu descumpriu as condições que lhe foram impostas, pois foi processado por outro crime durante o período de prova (fls. 80), razão pela qual o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 90/95). O réu foi citado (fls. 56) e apresentou defesa preliminar (gravação audiovisual). O recebimento da denúncia foi mantido (gravação audiovisual). Na audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a vítima Daniel Santos da Silva (gravação audiovisual), a

testemunha Iago Gomes Querino (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Nicolas de Souza Santos (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Rolenberg de Martini (termo de audiência). Depois do interrogatório do réu, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir o concurso de pessoas, a defesa não se opôs, as partes não desejaram produzir outras provas e o réu foi novamente interrogado (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Lucas Henrique Lopes Vieira (fls. 2), Rolenberg de Martini (fls. 4) e Iago Gomes Querino (fls. 5), a vítima Daniel Santos da Silva (fls. 6) e o réu Nicolas de Souza Santos (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento das penas (gravação audiovisual). A defesa do réu Nicolas, em debates, requereu a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14). Auto de avaliação (fls. 15). Folha de antecedentes (fls. 32/33) e certidão (fls. 29/30 = 80/81). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14), auto de avaliação (fls. 15) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Daniel Santos da Silva disse que: a) eu tive a minha motocicleta furtada, mas não foi em maio não; b) foi em frente ao meu serviço, eu trampo em minha auto peças e vi pelas câmeras ele e outra pessoa passando perto da moto; c) eu vi ele pelas câmeras mixar, mas quando desci ele já tinha saído com a moto; d) sai com outro motoboy atrás dele e uns 2 ou 3 Kms nós o detivemos; e) quando a polícia chegou eu e o meu amigo já tínhamos detido ele; f) eu reconheci ele pela blusa e o capacete, foi o que eu vi na câmera; g) na hora que eu vi com a câmera ele já estava com o capacete entre a cabeça e um pouco atrás h) eu tenho o capacete dele até hoje aqui; i) a pessoa que foi detida, eu peguei ele andando; i) eu segurei a blusa dele e rasgou, daí ele deu fuga; j) nós iniciamos uma perseguição, ele falou que iria parar, mas não parava, até que um ônibus fechou ele e o detivemos; j) a viatura chegou um minuto depois; k) da subtração da moto até a detenção dele demorou uns cinco ou seis minutos no máximo (gravação audiovisual e fls. 6). A testemunha Iago Gomes Querino, judicialmente, disse que: a) eu presenciei o furto; b) vi o réu e outra pessoa perto da moto; b) gritamos pela janela perguntando se eles iriam levar a moto; c) ele fugiu com a moto, mas eu e o Daniel fomos atrás dele; d) ele foi detido na Avenida Itapark, cinco minutos depois, há três quilômetros; e) a polícia foi acionada e ele foi conduzido para a Delegacia (gravação audiovisual e fls. 5). Por fim, o réu Nicolas de Souza Santos ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) estava eu e mais um moleque conhecido de vista, nós mexemos na moto, ele ligou e fugi; c) mais para frente vi a situação, eu parei e devolvi a moto; d) eu falei a minha situação para eles, pedi desculpa, mas o dono da moto e outro rapaz que estava com ele se revoltaram e começaram a me agredir; e) estou arrependido; f) o outro rapaz funcionou a moto, ligou a moto e correu (gravação audiovisual e fls. 7). Depois de aditada a denúncia, o réu Nicolas de Souza Santos foi novamente interrogado e disse que: a) o que eu falei está certinho (gravação audiovisual). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito

(fls. 1), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14), auto de avaliação (fls. 15), como também pela declaração da vítima Daniel Santos da Silva (gravação audiovisual e fls. 6), pelos depoimentos das testemunhas Iago Gomes Querino (gravação audiovisual e fls. 5) e Rolenberg de Martini (fls. 4), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Nicolas de Souza Santos (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que a vítima estacionou a sua moto em frente do seu local de trabalho e o réu, com outro indivíduo não identificado, que ligou a moto para ele, subtraíram a moto da vítima, sendo que o réu fugiu na condução da moto e o indivíduo não identificado a pé. Contudo, a vítima, juntamente com a testemunha Iago, foram atrás do réu e o detiveram cinco minutos após o furto, na Avenida Itapark, há cerca de 3

Kms do local dos fatos, na condução da moto da vítima. O indivíduo não identificado não foi detido. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Nicolas de Souza Santos, pela prática do crime de furto qualificado, mediante o concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Daniel Santos da Silva. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29/30 = 80/81 e 32/33). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a pena do réu, em decorrência da sua confissão (gravação audiovisual) e da sua menoridade (fls. 8 e 16), porque ela já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Nicolas de Souza Santos em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, ele não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29/30 = 80/81 e 32/33). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a uma entidade social pública ou privada sem fins lucrativos. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu NICOLAS DE SOUZA SANTOS (R.G. nº 57.057.740 - filho de Luiz Carlos Marinho dos Santos e Regiane de Jesus Souza - fls. 16 e 19), pela prática do crime de furto qualificado, mediante o concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Daniel Santos da Silva, a pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinada a uma entidade social pública ou privada sem fins lucrativos, além de 10 dias-multa, sendo de 1/30 avos do salário mínimo o valor de cada dia multa. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 35/36). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.